Kapittel 11

Krig uten krigere: Autonome våpen, ansvar og dømmekraft

Andreas Brekke Carlsson

INNLEDNING

Debatten om autonome våpen kjennetegnes av et etisk ubehag. For mange er det noe dypt forstyrrende ved ideen om at maskiner på egen hånd kan ta beslutninger om liv og død. Denne bekymringen uttrykkes for eksempel i «Campaign to Stop Killer Robots»[1] eller underskriftskampanjen for å forby autonome våpen som nylig ble igangsatt av forskere fra Cambridge.[2] Motforestillingene som uttrykkes i offentligheten hviler ofte på empiriske antagelser. Forskere og politiske organisasjoner er bekymret for at autonome våpen ikke vil ha den teknologiske kapasiteten til å skille mellom sivile og stridende. Selv om våpnene skulle ha denne kapasiteten, er det en fare for at de kan omprogrammeres og benyttes til umoralske formål.[3] Fordi autonome våpen ikke setter egne liv i fare, mener mange også at terskelen for å gå til krig vil senkes som et resultat av denne teknologien. Disse empiriske bekymringene er viktige, men de uttømmer ikke det etiske ubehaget som autonome våpen vekker. Mange mener også at det noe *prinsipielt* galt i å overlate beslutninger om liv og død til maskiner: Selv om problemene

1 Se Campaign to Stop Killer Robots, http://www.stopkillerrobots.org/.

2 Se http://cser.org/researchers-urge-un-to-ban-autonomous-weapons/.

3 Zack Musgrave og Bryan W. Roberts formulerer denne bekymringen som følger: «We've already seen a glimpse of the future of artificial intelligence in Google's self-driving cars. Now imagine that some fiendish crime syndicate were to steal such a car, strap a gun to the top, and reprogram it to shoot people. *That's* an AI weapon.», «Humans, Not Robots, Are the Real Reason Artificial Intelligence Is Scary», *The Atlantic*, august 2015. http://www.theatlantic.com/technology/archive/2015/08/humans-not-robots-are-the-real-reason-artificial-intelligence-is-scary/400994/.

ovenfor kunne løses, vil det likevel være galt å benytte seg av slike våpen. FNs spesialrapportør uttrykker ubehaget slik. Selv om det…

> ..can be proven that on average and in the aggregate they will save lives, the question has to be asked whether it is not inherently wrong to let autonomous machines decide who and when to kill… The question here is whether the deployment of LARs against anyone, including enemy fighters, is in principle acceptable, because it entails non-human entities making the determination to use lethal force[4]

Spesialrapportørens bekymring er delt av mange. Det har imidlertid vist seg vanskelig å utvikle denne intuisjonen til et overbevisende argument. I debattene i The Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) har det ofte blitt vist til fyndord som «respekt» og «menneskelig verdighet». Dette fremstår ofte bare som en annen måte å uttrykke intuisjonen på om at det er fundamentalt galt at beslutningen om å ta liv kan overlates til maskiner. Men *hvorfor* er dette galt?

I denne artikkelen vil jeg drøfte to filosofiske argumenter som forsøker å vise at bruk av autonome våpen er prinsipielt galt. Robert Sparrow[5] argumenterer for at autonome våpen vil innebære at ingen kan holdes ansvarlig når uskyldige dør. Duncan Purves, Ryan Jenkins og Bradley Strawser[6] viser at autonome våpen ikke kan handle etter moralske grunner når de tar «beslutninger» om liv og død, og argumenterer for at dette gir oss en sterk moralsk grunn til å ikke bruke dem. Jeg mener at dette er de mest interessante *prinsipielle* etiske spørsmålene som autonome våpen reiser. Men jeg vil argumentere for at det til syvende og sist er det empiriske spørsmålet som er avgjørende. Hvis autonome våpen er bedre enn mennesker til å overholde krigens etikk, har vi en moralsk forpliktelse til å bruke dem. Avslutningsvis vil jeg også presentere et argument, basert på hensynet til egne soldaters sikkerhet, for at vi har en moralsk forpliktelse til å benytte oss av autonome våpen dersom disse viser seg å være like gode til å overholde krigens etikk som det mennesker er.

To klargjøringer er på sin plass. For det første: hva mener jeg med autonome våpen? Det er vanlig å skille mellom tre forskjellige kategorier 1) Semi-autonome våpen (human-in-the-loop), der avgjørelsen om å avfyre

---

4 UN doc A/HRA/23/47 (9. april 2013), para 92-93. Sitert fra Jean-Baptiste Jeangène Vilmer «Terminator Ethics. Should We Ban 'Killer Robots'?» Ethics and Interantional Affairs, online exclusive, 23. mars 2015, http://www.ethicsandinternationalaffairs.org/2015/terminator-ethics-ban-killer-robots/.

5 Robert Sparrow, «Killer Robots», *Journal of Applied Ethics*, s. 24 (2007).

6 Duncan Purves, Ryan Jenkins og Bradley J. Strawser, «Autonomous Machines, Moral Judgment, and Acting for the Right Reasons». *Ethical Theory and Moral Practice*, 18 (2015).

våpenet tas av et menneske. Bevæpnede droner og varmesøkende missiler er eksempler på dette. 2) Autonome våpen under oppsyn (human-on-the-loop), der våpenet selv kan velge ut og angripe målet, samtidig som hele prosessen overvåkes og kan avbrytes av et menneske. Denne formen for automatisering finnes i dag i antimissilsystemer som Israels Iron Dome. 3) Fullt autonome våpen (human-out-of-the-loop), som selv kan velge ut og angripe mål uten menneskelig overoppsyn.[7] Denne typen våpen er ennå ikke utviklet. I virkeligheten er det glidende overganger mellom disse kategoriene, men for å få frem de prinsipielle etiske aspektene ved autonome våpen, vil det likevel være nyttig å fokusere på et renskårent eksempel. Denne artikkelen vil derfor kun diskutere fullt autonome våpen. Det engelske navnet er Autonomous Weapon Systems, og når jeg siterer engelske tekster vil forkortelsen AWS av og til forekomme.

For det andre: Det er flere berøringspunktet mellom krigens etikk og krigens folkerett, både når det gjelder terminologi og substans. I denne artikkelen vil jeg utelukkende fokusere på etikken. Når jeg snakker om kriteriene for rettferdig krig, vil jeg bruke begrepene slik de brukes i den etiske faglitteraturen, selv om de samme begrepene også finnes i krigens folkerett. Når jeg diskuterer ansvar, vil jeg kun snakke om moralsk og ikke juridisk ansvar.

KAN AUTONOME VÅPEN OVERHOLDE DISTINKSJONS- OG PROPORSJONALITETSPRINSIPPET?

Rettferdig krig-tradisjonen skiller mellom jus ad bellum (når det er rett å gå til krig) og jus in bello (hva det er rett å gjøre i krig). Et hovedpoeng når det gjelder jus in bello er skillet mellom sivile og militære mål. *Diskrimineringsprinsippet* sier at kun stridende er legitime mål. Sivile kan ikke gjøres til *mål* for krigshandlinger, men dette betyr ikke at sivile tap er moralsk uakseptabelt. Det kan være moralsk akseptabelt å bombe en våpenfabrikk for å oppnå et viktig militært mål, selv om man forutser at de sivile som bor tett ved fabrikken kan dø i eksplosjonen. Sivile tap kan av og til godtas hvis de er ikke-intenderte, men forutsigbare effekter av et angrep mot et militært mål. Det er flere krav som må oppfylles for at denne typen aksjoner kan være akseptable. Et viktig kriterium er *proporsjonalitetsprinsippet*, som sier at det må være et rimelig forhold mellom den forventede militære effekten og de forutsette sivile tapene.

7 Vilmer, «Terminator Ethics».

Det finnes grunner til å være skeptisk til ideen om at autonome våpen vil være i stand til å etterleve disse prinsippene i overskuelig fremtid.[8] For å overholde distinksjonsprinsippet må det autonome våpenet skille mellom sivile og stridende. Dette vil kreve tolkning og kunnskap, både om den militære situasjonen, den kulturelle konteksten og andre personers intensjoner og sannsynlige adferd.[9] En soldat som er såret eller har overgitt seg, regnes ikke som en stridende og er ikke lenger et legitimt mål. Men det kan ofte være vanskelig å avgjøre hvorvidt en soldat er skadet eller om adferden hans indikerer at han ønsker å overgi seg. Proporsjonalitetsprinsippet krever enda mer kompliserte avveininger. Autonome våpen vil derfor neppe bli i stand til å etterleve distinksjons- og proporsjonalitetsprinsippet på en feilfri måte. Men det vil heller ikke mennesker. Ronald Arkin[10] påpeker at soldater ikke er særlig gode til å følge in bello-prinsippene for krigføring. Arkin skisserer forskjellige forklaringer på hvorfor krigsforbrytelser vedvarer: Hevnlyst, svakt lederskap, avhumanisering av fienden, dårlig trening eller uerfarne soldater, sadisme, frustrasjon, ytre press og så videre. Hans poeng er at autonome våpen ikke vil påvirkes av disse faktorene. Autonome våpen trenger ikke å ha programmert inn selvoppholdelsesdrift, og de vil ikke påvirkes av frykt, sinne og frustrasjon.

Det er vanskelig å forutse den teknologiske utviklingen. For mitt formål i denne artikkelen er det tilstrekkelig å operere med et hypotetisk scenario. Jeg vil *stipulere* at fullt autonome våpensystemer er mulige, og at disse kan overholde in bello-prinsippene like bra eller bedre enn mennesker. Jeg vil så diskutere og drøfte hvorvidt det like fullt er moralsk problematisk å benytte seg av slike våpen. Selv om dette er et viktig prinsipielt spørsmål, er det verdt å påpeke at scenariet ikke er urealistisk. Man kan tenke seg at begrensninger av bruksområdene til autonome våpen kan minimere nødvendigheten av kompliserte avveininger.[11] Det er vanskelig å skille sivile fra stridende i en uoversiktlig kampsone der man kjemper mot ikke-uniformerte stridende, som opererer blant sivile. Men disse vanskelighetene vil vanligvis ikke oppstå i luften, til sjøs eller under vann. Bruken kan også begrenses til visse typer mål, for eksempel militære installasjoner, kjøretøy og våpensystemer.[12]

---

8 Se Noel Sharkey, «Saying 'No!' to Lethal Autonomous Targeting», *Journal of Military Ethics*, 9, (2010): 369—383.

9 Sharkey, «Saying 'No!'», 379.

10 Ronald C. Arkin, «The Case for Ethical Autonomy in Unmanned Systems», *Journal of Military Ethics*, 9 (2010): 332–341.

11 Se Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, «Terminator Ethics: Should we Ban 'Killer Robots'?» Ethics and International Affairs, 23. mars, 2015.

12 Vilmer 2015 påpeker at selv om denne typer mål i utgangspunktet er militære, kan de opphøre å være det, avhengig av hvor de er plassert, for eksempel hvis en tanks står i en skolegård eller en flyktningkolonne passerer like ved.

Det er derfor grunn til å stille det etiske spørsmålet om det fremdeles er problematisk å bruke autonome våpen, selv om de overholder distinksjons- og proporsjonalitetsprinsippet vel så godt som dagens soldater.

I resten av denne artikkelen vil jeg fokusere på to *prinsipielle* argumenter mot bruken av autonome våpen: Robert Sparrows[13] argument om ansvarsoppsmuldring og Purves, Jenkin og Strawsers[14] argument om at beslutninger om liv og død må tas på bakgrunn av moralske grunner.

Argumenter av denne typen kan komme i forskjellig styrkegrad. Forfatterne kan hevde at ansvarsoppsmuldring eller manglende evne til å handle etter moralske grunner gir oss en *avgjørende* grunn til ikke å bruke autonome våpen. Dette betyr at det vil være moralsk galt å bruke dem, uavhengig av hvilke moralske hensyn som eventuelt måtte tale til autonome våpens fordel. Men argumentene kan også presenteres som *pro-tanto*-argumenter: de problematiske aspektene ved autonome våpen gjør at det *i utgangspunktet* er galt å bruke dem. Men dette må veies opp mot de moralske hensyn som taler for autonome våpen. Hvis disse hensynene er sterke nok, vil det likevel være moralsk tillatt, eller til og med påkrevd, å bruke dem.

Det mest relevante moralske hensyn som kan tale til autonome våpens fordel, er at de kan tenkes å bli bedre enn menneskelige soldater til å overholde in bello-prinsippene. La oss derfor skille mellom fire forskjellige teknologiske scenarioer: 1) autonome våpen er omtrent like gode som soldater til å overholde in bello-prinsippene. 2) Autonome våpen er marginalt bedre. 3) Autonome våpen er noe bedre. 4) Autonome våpen er betraktelig bedre.

Hvis Sparrows og Purves, Jenkins og Strawsers argumenter kun er ment å gjelde ved scenario 1), vil de kun være relevante i en kort periode. Gitt den teknologiske utviklingen er det lite sannsynlig at mennesker og maskiner vil være like gode over en lengre tidsperiode. Hvis teknologien er kommet dit hen at de autonome våpen er like gode som mennesker (og dette er, som vi har sett, et stort hvis), er det sannsynlig at de ganske snart vil bli bedre. Teknologien utvikler seg raskere enn menneskers evne til å handle moralsk. Men hvis argumentene er ment å gjelde selv hvis våpen under 4), vil de ha en altfor stor bevisbyrde. I denne artikkelen vil jeg derfor for det meste anta at autonome våpen er marginalt eller noe bedre og diskutere argumentene opp mot denne stipulasjonen.

13 Sparrow, «Killer Robots».
14 Purves, Jenkins og Strawser, «Autonomous Machines».

ANSVARSOPPSMULDRING

En viktig og mye omtalt bekymring knyttet til bruken av autonome våpen er at ingen kan holdes moralsk ansvarlig når noe går galt. I artikkelen «Killer Robots» presenterer Robert Sparrow[15] et innflytelsesrikt argument[16] mot autonome våpen (AWS):

> 1. It is a fundamental condition of fighting a just war that someone may be held morally responsible for the deaths of enemies killed in the course of it. In particular, someone must be held responsible for civilian deaths.
> 2. Neither the programmer of AWS nor its commanding officer could justly be held morally responsible for the deaths of enemy combatants caused by AWS.
> 3. We could not justly hold AWS itself morally responsible for its actions, including its actions that cause the deaths of enemy combatants.
> 4. There are no other plausible candidates for whom we might hold responsible for the deaths of enemy combatants caused by AWS.
> 5. Therefore, there is no one whom we may justly hold responsible for the deaths of enemy combatants caused by AWS.
> 6. Therefore, it is impermissible to wage war through the use of AWS. To do so would be to «treat our enemy like vermin, as though they may be exterminate without moral regard at all»[17]

Hvis dette argumentet er gyldig, vil bruk av autonome våpen være galt, selv om disse våpnene kan etterleve in bello-prinsippene like bra eller bedre enn mennesker. Hvis våpnene skulle være perfekte moralske beslutningstakere, ville mye av kraften i argumentet forsvinne.[18] Men som vi har sett ovenfor, vil det være høyst sannsynlig at autonome våpen vil gjøre feil. Gitt menneskelige soldaters manglende evne eller vilje til å overholde in bello-prinsippene, vil det likevel være godt mulig at autonome våpen er vel så gode til å overholde distinksjon- og proporsjonalitetsprinsippet. La oss derfor gå gjennom argumentet.

---

15 Sparrow, «Killer Robots.»
16 Denne måten å sette opp Sparrows argument kommer fra Purves, Jenkins og Strawser, «Autonomous Machines»: 853–54.
17 Sparrow, «Killer Robots», 67.
18 Hvis dette var tilfellet, ville Sparrow muligens kunne hevde at det er problematisk at ingen, prinsipielt sett, kan holdes ansvarlige. Se Purves, Jenkins og Strawser (2015): 854.

Hvorfor mener Sparrow at det er ingen som kan holdes ansvarlig når autonome våpen gjør feil? Programmereren kan ikke holdes ansvarlig av to grunner. For det første kan man tenke seg at feilen er et resultat av en begrensning av våpenets kapasitet. Programmereren vet at feil vil forekomme, for eksempel i hvert tusende angrep, og informerer om dette.[19] Våpenet kan like fullt tenkes å være vel så godt egnet til å skille sivile fra stridende som menneskelige soldater er. For det andre er våpenet fullt autonomt. Dette betyr at våpenet vil ha evnen til å lære av sine omgivelser og erfaringer. På et visst punkt gir det ikke lenger mening å holde programmereren ansvarlig for resultater som hun hverken kan kontrollere eller forutse: «To hold the programmers responsible for the actions of their creation, once it is autonomous, would be analogous to holding parents responsible for the actions once they have left their care"[20] Hva med offiseren som leder angrepet? Sparrow bruker det samme poenget. Hvis autonome våpen virkelig velger sine egne mål, kan ikke offiseren holdes moralsk ansvarlig for våpenets feil, gitt at autonome våpen jevnt over vil medføre minst like få sivile tap som hvis man hadde benyttet seg av soldater. Man kan spørre seg om hvorfor ikke politikerne som beslutter å benytte seg av disse våpnene kan holdes moralsk ansvarlig når feil skjer. De vet, eller burde vite, at denne type feil vil skje. Men de vet *også* at soldater vil gjøre feil. Siden vi har stipulert at autonome våpen vil være minst like gode til å skille sivile fra stridende, er det ikke åpenbart hvorfor politikerne skal holdes ansvarlig når den type forutsette feil forekommer. I det følgende vil jeg anta at premiss 3 og 4 er sanne. Jeg vil argumentere for at Sparrows argument likevel ikke holder.

Sparrows første premiss er interessant. Det har en sterk intuitiv appell, men kravet om at noen må kunne holdes ansvarlig, er ikke en del av de tradisjonelle in bello-prinsippene for krigføring (selv om Sparrow ser ut til å mene dette).[21] Hvorfor må noen kunne holdes ansvarlig for at krigen skal være rettferdig? Sparrow skisserer to forskjellige begrunnelser.

For det første knytter Sparrow ansvarliggjøring til respekt. At soldater kan holdes ansvarlige, er et minimumskrav for at fienden skal behandles med et minimum av respekt: «If we fail in this we treat our enemy like vermin, as though they may be exterminated without moral regard at all. The least we owe our enemies is allowing that their lives are of sufficient worth that someone should accept responsibility for their deaths.»[22]

---

19 Sparrow, «Killer robots», 69.
20 Ibid, 70.
21 For en diskusjon av dette punktet, se Uwe Steinhoff, «Killing Them Safely: Extreme Asymmetry and Its Discontents», *Killing by Remote Control. The Ethics of Unmanned Military*, red. Bradley J. Strawser, Oxford University Press, 2013, 180.
22 Sparrow, «Killer Robots», 67.

I tradisjonell, ikke-autonom krigføring virker det som Sparrow har rett i at det at en systematisk ansvarsfraskrivelse for sivile tap ville innebære en manglende respekt for fienden. Hvis soldater som faktisk fortjener klander, refs eller straff, ikke behandles på tilsvarende måte, gir man implisitt til kjenne at fiendens sivile tap ikke betyr stort. Men dette poenget kan ikke overføres direkte på krigføring med autonome våpen. For at autonome våpen i det hele tatt skal kunne brukes i en rettferdig krig, må de være minst like effektive i å overholde distinksjons- og proporsjonalitetsprinsippene som vanlige soldater. La oss anta at dette er tilfelle. La oss også anta at Sparrow har rett i at det ikke er noen som kan holdes moralsk ansvarlig når disse våpensystemene gjør feil, slik at sivile blir drept. Vil dette innebære en manglende respekt for fienden, eller at man behandler dem som skadedyr? Nei. Det er respektløst å ikke holde *dem som er ansvarlige* til ansvar for handlingene deres. Men i dette scenarioet er det ingen som *er* ansvarlige. Så i dette tilfellet vil ikke den manglende ansvarliggjøringen innebære en nedvurdering av fiendens liv.

Det er tre muligheter her. Autonome våpen skaper flere sivile tap, færre sivile tap eller like mange sivile tap. Hvis de skaper flere sivile tap, er det åpenbart at de ikke kan brukes, helt uavhengig av argumentet om ansvarsoppsmuldring. Hva hvis de bidrar til færre sivile tap? Anta at det viser seg at autonome våpen vil gjøre moralske feil, men at de likevel i gjennomsnitt tar livet av 1 % færre sivile enn soldater. Når beslutningstagere skal beslutte om de skal bruke autonome våpen eller soldater, vil de måtte velge: enten autonome våpen som innebærer at ingen kan holdes ansvarlige når feil inntreffer, eller 1 % flere sivile dødsfall. Det er på ingen måte åpenbart at valget om å unngå flest mulig sivile dødsfall innebærer en manglende respekt. Man kunne snarere hevde at det er respektløst å stake ut en kurs som man vet vil lede til flere sivile tap enn et annet alternativ. Men hva hvis beslutningstakeren kan anta at like mange sivile vil dø hvis man bruker autonome våpen som hvis man benytter seg av soldater?

Her kan man innvende at problemet er heller at de etterlatte har et krav på at noen skal holdes ansvarlige når denne typen feil skjer. Dette er Sparrows andre måte å begrunne premiss 1 på: «Their grieving relatives are entitled to an answer as to why they died, which includes both knowing who is responsible and what their reasons were.»[23] Også her er det åpenbart at etterlatte har krav på dette når det faktisk er noen som er ansvarlige. Men det finnes mange tilfeller, også i krig, hvor uskyldige dør uten at noen er klanderverdige for disse dødsfallene. Hvis en bombe treffer det militære målet det er ment å treffe, men en sivilist utenfor krigsskueplassen skvatt så mye av smellet at han falt av stigen han brukte til å reparere huset og døde,

23 Ibid.

er det ingen som er ansvarlige for dødsfallet.[24] De etterlatte har muligens et krav på en forklaring, men de har ikke noe krav på at noen skal holdes ansvarlig, ganske enkelt fordi det ikke er noen som er ansvarlige for dette dødsfallet.

Sparrow kan innvende at det stiller seg annerledes med autonome våpen. For det første vil disse våpensystemene, i en viss forstand, selv ta *beslutninger om liv og død*. For det andre vil man, ved å innføre denne typen våpen, forutse at disse beslutningene av og til vil være gale og lede til sivile dødsfall.

Men disse to trekkene gjelder også for andre autonome systemer, som for eksempel førerløse biler.[25] Disse bilene vil også måtte ta beslutninger om liv og død, og vi kan forutse at disse beslutningene av og til vil være gale og lede til at uskyldige dør. Patrick Lin har gitt dette eksempelet: «On a narrow road, your robotic car detects an imminent head-on crash with a non-robotic vehicle — a school bus full of kids, or perhaps a carload of teenagers bent on playing 'chicken' with you, knowing that your car is programmed to avoid crashes.»[26] Hvis bilen, på grunn av sitt autonome system, svinger ut av veien slik at du dør, hvem er ansvarlig for dette dødsfallet? Bilen? Bilprodusenten? Programmereren? Ansvarsoppsmuldringen, beslutningen om liv og død, samt muligheten for feil ser ut til å være den samme for autonome våpen og førerløse biler. Men de færreste vil si at førerløse biler dermed har en manglende respekt for uskyldige trafikkofre, eller fratar etterlatte deres rettmessige krav på å stille noen til ansvar for den typen dødsfall.

Praksisen om å holde folk til ansvar for deres handlinger, kan gis forskjellige typer begrunnelse. Hittil har jeg diskutert det vi kan kalle tilbakeskuende ansvar: En person bør *holdes ansvarlig* – klandres, refses eller straffes – fordi vedkomne *er* ansvarlig eller klanderverdig for det hun har gjort. Hun *fortjener* straffen eller klanderen. Men man kan også begrunne straff, refselse eller klander på et fremadskuende vis: Det kan ha gode konsekvenser å holde personer ansvarlige. Denne praksisen kan for eksempel avskrekke en selv eller andre fra å gjøre lignende handlinger, den kan bidra til at pårørende opplever en følelse av rettferdighet eller bidra til å tydeliggjøre, både innad og utad, hvilke handlinger som ikke aksepteres. Sparrow antyder at slike *konsekvensialistiske* betraktninger også kan begrunne premiss 1.

Effektene av å holde personer ansvarlige er åpenbart viktige. Men det er viktig å påpeke at spørsmålet om det å straffe eller klandre noen vil ha positive effekter, er logisk uavhengig av om vedkommende faktisk *fortjener* straff eller klander. Vi skjenner for eksempel ofte på barn for å oppdra dem,

---

24 Steinhoff, «Killing», 183.
25 For dette poenget, se Purves, Jenkins og Strawser, «Autonomous Weapons», 7.
26 Patrick Lin, «The Ethics of Autonomous Cars». *The Atlantic*, 3. oktober, 2013, http://www.theatlantic.com/technology/archive/2013/10/the-ethics-of-autonomous-cars/280360/.

selv om de for unge til å være moralsk ansvarlige for handlingene sine. Den rettslige praksisen om *objektivt ansvar* ser også ut til å være bestemt av fremadskuende hensyn. Dette er tilfeller der for eksempel et produkt har forårsaket en skade, uten at produsenten kan lastes for denne skaden. Denne rettspraksisen er særlig nyttig i tilfeller der produksjonen er svært kompleks og det er vanskelig å knytte individuelt ansvar til en bestemt person eller handling. Vi kan for eksempel anta at en viss type superkompleks støvsuger på uransakelig vis har fått en produksjonsfeil som gjør at den eksploderer når den blir for varm. Når skaden skjer, bør noen betale kompensasjon. Ved å fastslå at det er produsenten som må betale, selv om han ikke kan lastes for feilen, kan denne praksisen gi et insentiv til å gjøre produksjonen enda sikrere i fremtiden.

Når autonome våpensystemer gjør feil, virker det plausibelt at verken programmereren eller offiseren er klanderverdig for feilen. Det ligger i autonome våpens natur at de tar sine egne beslutninger, uten menneskelige inngrep eller oppsyn. Selv om ingen *er* moralsk ansvarlige for feilen, kan man likevel *holde* personer ansvarlige for feilen. Man kan tenke seg at *objektivt ansvar* vil gjelde for denne type feil, slik at noen personer blir straffet eller sanksjonert når våpensystemet bidrar til at sivile liv går tapt. Dette vil bidra til at effektene av å holde noen ansvarlige blir opprettholdt, også der det strengt tatt ikke er noen som er ansvarlige. De vil gi insentiver til å forbedre systemet, det vil gi et institusjonelt uttrykk for at denne type ulykker er svært alvorlige og det kan kanskje, selv om dette er langt mer tvilsomt, i noen grad bidra til at de etterlattes følelse av rettferdighet. *Hvem* som skal holdes objektivt ansvarlig for denne typen feil, bør avgjøres av nyttehensyn alene.

MORALSKE BESLUTNINGER

Hvis målet er legitimt, spiller det noen rolle om det er en maskin eller et menneske som dreper? I artikkelen «Autonomous Moral Judgments and Acting for the Right Reasons», gir Purves, Jenkins og Strawser et argument for hvorfor svaret er ja. De argumenterer for at selv svært sofistikerte autonome våpen aldri kan handle etter moralske grunner. Å handle etter en grunn forutsetter at aktøren har en oppfatning eller et ønske som utgjør grunnen til at man handler som man gjør. Jeg kjøper en iskrem fordi jeg har et ønske om en iskrem. Jeg hjelper en venn med å flytte fordi jeg har en oppfatning om at det er det rette å gjøre. Autonome våpen har imidlertid hverken ønsker eller oppfatninger. Selv om autonome våpen skulle være i stand til å skille mellom sivile og stridende, vil de ikke kunne se hvorfor siviles moralske status gir våpnene en grunn til å beskytte dem.

Men hvorfor er det problematisk at autonome våpen ikke tar moralske beslutninger, i streng forstand, hvis de moralske *effektene*, for eksempel målt i antall sivile dødsfall, er vel så gode som for vanlige soldater? Purves, Jenkins og Strawser innrømmer at dersom autonome våpen vil bidra til *langt færre* sivile tap (de bruker en reduksjon fra 10 000 til 1000 tap som et eksempel), vil dette hensynet veie tyngre. Men de mener at bruken av autonome våpen i utgangspunktet er galt, fordi disse våpnene vil ta beslutninger om liv og død uten å handle etter moralske grunner. Spørsmålet om hvor mye bedre autonome våpen må være for at det skal være legitimt å bruke dem, er viktig, og jeg vil vende tilbake til det nedenfor. Men la oss først se på Purves, Jenkins og Strawsers argument for at det i utgangspunktet er galt å bruke slike våpen. De begynner med et eksempel:

> Racist soldier: Imagine a man who viscerally hates all people of a certain ethnicity and longs to murder them, but he knows he would not be able to get away with this under normal conditions. It then comes about that the nation – state of which this man is a citizen has a just cause of war: they are defending themselves from invasion by an aggressive, neighboring state. It so happens that this invading state's population is primarily composed of the ethnicity that the racist man hates. The racist man joins the army and eagerly goes to war, where he proceeds to kill scores of enemy soldiers of the ethnicity he so hates. Assume that he abides by the jus in bello rules of combatant distinction and proportionality, yet not for moral reasons. Rather, the reason for every enemy soldier he kills is his vile racist intent.[27]

Selv om den rasistiske soldaten overholder in bello-prinsippene, virker det galt å bruke ham i en krigssituasjon. Man kan imidlertid tenke seg at problemet med den rasistiske soldaten, er at han handler på grunnlag av forkastelige moralske grunner. Dette er åpenbart ikke overførbart til autonome våpen som ikke handler etter moralske grunner overhodet. Purves, Jenkins og Strawser besvarer denne innvendingen med en ny versjon av eksempelet:

> Sociopathic soldier: Imagine a sociopath who is completely unmoved by the harm he causes to other people. He is not a sadist; he does not derive pleasure from harming others. He simply does not take the fact that an act would harm someone as a reason against performing the act. In other words, he is incapable of acting for moral reasons. It then

27 Purves, Jenkins og Strawser, «Autonomous Weapons», 860.

> comes about that the nation-state of which this man is a citizen has a just cause of war: they are defending themselves from invasion by an aggressive neighboring state, it so happens that the man joins the army (perhaps due to a love of following orders) and eagerly goes to war, where he proceeds to kill scores of enemy soldiers, without any recognition that their suffering is morally bad. He is effective precisely because he is unmoved by the harm that he causes and because he is good at following orders. Assume that he abides by the classic jus in bello rules of combatant distinction and proportionality, yet not for moral reasons. No the sociopathic soldier is able to operate efficiently in combat precisely because of his inability to act for moral reasons.[28]

Det er problematisk å bruke den rasistiske soldaten fordi han er motivert av umoralske grunner. Det er problematisk å bruke den sosiopatiske soldaten fordi han ikke motiveres av moralske grunner i det hele tatt.

Purves et al påpeker at rettferdig krig-tradisjonen på ingen måte er fremmed for viktigheten av å motiveres av moralske grunner. Et av de tradisjonelle ad bellum-kriteriene for å gå til krig er at staten eller den politiske ledelsen må ha den rette intensjonen.

For at en krig skal være rettferdig, må den ha en rettferdig grunn. Nasjonalt selvforsvar mot et angrep fra en annen stat er den mest åpenbare grunnen til å gå til krig. Forsvaret av andre land eller kollektivt forsvar, som i NATO, kan gi en legitim grunn til krig. Etter folkemordet i Rwanda er det nå også stor enighet om at humanitær intervensjon kan være en legitim etisk grunn.[29] La oss anta at forsvaret av et annet land utgjør den rettferdige grunnen. Kravet om rett intensjon sier at den rettferdige grunnen også må være statens motivasjon for å gå til krig; grunnen til at staten (i dette tilfellet) går til krig, må være et ønske om å forsvare et annet land og ikke andre, vikarierende motiver.

Rett intensjon er vanligvis betraktet som et ad bellum-kriterium. Purves et all argumenter for at dette kriteriet også burde være en in bello-regel: Rett intensjon burde ikke bare være et kriterium for stater som går til krig, men også for soldater som utkjemper en krig.[30] Grunnen til at rett intensjon i dag ikke omtales som en del av in bello-prinsippene for krigføring,

---

28 Ibid, 861.

29 Begby, Syse og Reichberg, «The Ethics of War. Part 2: Contemporary Authors and Issues», *Philosophy Compass*, 7, 2012: 329.

30 De hevder at en rekke tenkere innen rettferdig krig-tradisjonen har ment det samme. Se Nagel (1972: 139), McMahan 2009: 28–29), Sparrow (2007: 67–68) og Asaro (2012). I klassisk rettferdig krig-tenkning er rett intensjon (og rett grunn) et kategori-overskridende kriterium. Takk til Tor Arne S. Berntsen for denne påpekningen.

er pragmatisk, mener Purves, Jenkins og Strawser. Vi kan ikke vite med sikkerhet hvilke grunner som motiverer dem, og kriteriet vil derfor håpløst vanskelig å håndheve.[31] Dette epistemiske problemet er imidlertid ikke til stede for autonome våpen: Vi vet at de ikke handler etter moralske grunner, fordi de ikke handler etter noen grunner i det hele tatt. Purves et al mener derfor at det ikke er noen grunner til at kravet om rett intensjon ikke skal appliseres på autonome våpen.

Vi kan nå oppsummere Purves, Jenkins og Strawsers argumentasjon:

1) Det finnes en plausibel moralsk innvending mot å bruke en sosiopatisk soldat som oppfyller sine militære forpliktelser, men som ikke handler etter moralske grunner
2) Det er en berettiget presedens innen rettferdig krig – tradisjonen for at det å ha rett intensjon er en betingelse for *å gå til krig*
3) Rettferdig krig-teoretikere har også vektlagt betydningen av intensjonene individuelle soldater har når de handler i en krig
4) De epistemiske problemene knyttet til rett intensjon for soldater gjelder ikke for autonome våpen

Purves, Jenkins og Strawser mener derfor at deres argument mot autonome våpen kan betraktes som en logisk utvidelse av noe rettferdig krig-tradisjonen alltid har vært opptatt av, nemlig viktigheten av å handle med rett intensjon når man tar avgjørelser om liv og død. Deres argument mot autonome våpen står på to ben. Det ene er analogien mellom autonome våpen og sosiopatiske soldater. Det andre er appellen til ad bellum-kriteriet om rett intensjon. Jeg vil diskutere dem hver for seg.

SOSIOPATER OG VÅPEN

La oss begynne med sosiopateksemplet. Jeg er enig i at det vil være moralsk problematisk å bruke sosiopatiske soldater i en krigssituasjon. For at Purves, Jenkins og Strawsers analogi skal lykkes, må imidlertid forklaringen på dette bestå i at sosiopaten ikke handler etter moralske grunner. Begge disse punktene kan betviles.

31 Dette problemet gjelder også for stater. Brian Orend mener at dette er grunnen til at dette kriteriet ikke reflekteres i krigens folkerett. Se Brian Orend, «War», *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. http://plato.stanford.edu/entries/war/.

Holder analogien? Man kan spørre seg om ikke Purves, Jenkins og Strawser begår en kategorifeil: Det er kanskje galt å benytte seg av *mennesker* som ikke er i stand til å handle etter moralske grunner. Men dette er et absurd krav å stille til maskiner, i og med at de ikke handler moralsk i det hele tatt. Det er ingen som mener det er galt å benytte seg av landminer eller missiler fordi de ikke er i stand til å handle etter moralske grunner. Purves, Jenkins og Strawser tar opp denne innvendingen. De påpeker at våpnene de diskuterer, i motsetning til avanserte rakettforsvar eller cruisemissiler, er *fullt* autonome. Poenget med autonome våpen er at de på egen hånd velger ut sine mål; de tar selv beslutninger om hvem som skal leve eller dø. Til dette kan man innvende at autonome våpen ikke kan sies å være aktører siden de ikke kan handle etter moralske grunner, og at de derfor ikke kan handle. Purves, Jenkins og Strawser svarer at det er mange vesener vi ikke kan kalle aktører, men som likevel handler. Dyr regnes ikke som aktører, men det er få som betviler at de kan handle. I resten av artikkelen vil jeg anta at Purves, Jenkins og Strawser har rett i at autonome våpen kan sies å handle.

Hvorfor er det galt å benytte seg av en sosiopatisk soldat? Det finnes flere plausible forklaringer som ikke baserer seg på hans manglende evne til å handle etter moralske grunner. For at eksemplet skal fungere, må den sosiopatiske soldaten følge in bello-prinsippene for krigføring, det vil si distinksjons- og proporsjonalitetsprinsippet. Det er lett å forestille seg at en person som ikke har evnen til å handle etter moralske grunner likevel vil være i stand til å skille mellom sivile og stridende. Men hva med proporsjonalitetsprinsippet? Dette prinsippet forutsetter at soldaten er i stand til å veie viktigheten av militære mål opp mot viktigheten av å unngå sivile tap. Den sosiopatiske soldaten, slik Purves, Jenkins og Strawser beskriver ham, «simply does not take the fact that an act would harm someone as a reason against performing the act»[32]. Dette vil åpenbart gjøre det svært vanskelig for ham å foreta proporsjonalitetskalkyler. Vi må forestille oss at han vet at sivile i utgangspunktet ikke er militære mål, men at proporsjonalitetsprinsippet krever at han gjør en avveining mellom to ulike hensyn, slik at det er et rimelig samsvar mellom viktigheten av det militære målet og de forutsette sivile tapene. Vår skepsis til at sosiopatiske soldater vil være i stand til å foreta slike avveininger på en tilfredsstillende måte, er *en* rimelig forklaring på vår motvilje mot å bruke sosiopatiske soldater. Men denne forklaringen består i at sosiopaten ikke vil etterleve proporsjonalitetsprinsippet, ikke at han ikke vil handle etter moralske grunner.

Hvis sosiopaten likevel er i stand til å etterleve in bello-prinsippene, er det naturlig å anta at dette er fordi han er god til å følge ordre, og at disse ordrene er i samsvar med in bello-prinsippene. Dette vektlegges også av

32 Purves, Jenkins og Strawser, «Autonomous Weapons», et al: 861.

Purves, Jenkins og Strawser, som antyder at sosiopaten vervet seg «due to a love of following order».[33] Problemet med denne beskrivelsen er at den ikke gir noen *garanti* for at sosiopaten vil fortsette med å etterleve in bello-prinsippene. Hvis han får ordre som bryter med disse prinsippene, vil han ikke ha noen *moralske* skrupler mot å utføre disse. Purves, Jenkins og Strawser stipulerer riktignok at soldaten faktisk *vil* etterleve in bello-prinsippene, men eksemplet er ikke beskrevet på en måte som gjør dette fullstendig overbevisende. Jeg har antydet at det *kan* være vanskeligheten med å forestille seg at en sosiopatisk soldat faktisk vil etterleve in bello-prinsippene som vekker intuisjonen vår om at det galt å benytte seg av slike soldater i en krigssituasjon. Hvis vi hadde fullstendige garantier for at soldaten faktisk ville overholde disse prinsippene vel så bra eller som normale soldater, er jeg ikke overbevist om at det vil være galt å benytte seg av ham. Disse alternative forklaringene underminerer ikke sosiopateksemplet, men de viser viktigheten av å forklare hvorfor det er avgjørende at soldater handler etter moralske grunner.

VERDIEN AV RETT INTENSJON

Rett intensjon er som nevnt et av de tradisjonelle ad bellum-kriteriene. En hovedmotivasjon for å innlemme dette kriteriet er å unngå at stater går til krig på grunn av vikarierende motiver. Man kan imidlertid spørre seg om hvorfor intensjonen skulle spille noen rolle.[34] Anta at Norge lenge hadde lett etter et påskudd for å angripe Sverige. Hvis Sverige plutselig angriper Norge, og dette angrepet ville utgjøre en rettferdig grunn for å gå til krig, spiller det noen rolle hvorfor Norge velger å gå til krig? Det virker ikke som Sverige ville ha noen rett til å klage hvis Norge svarte på angrepet. Helen Frowe[35] stiller dette spørsmålet og antyder et plausibelt svar. Krig innebærer at stater sender soldater for å kjempe for dem. Selv om ikke Sverige kunne klage over at Norge angrep, har *Norges soldater* en grunn til å klage hvis de sendes til krig som føres av vikarierende motiver.

Men hverken viktigheten av å unngå at kriger føres på grunn av vikarierende motiver eller statens forpliktelse overfor egne soldater lar seg overføre til den enkelte soldats handlinger når krigen er begynt. Så hvorfor mener Purves, Jenkins og Strawser at det er avgjørende at soldater handler med rett intensjon? De er ikke helt tydelige på dette, men antyder to forskjellige forklaringer.

33 Ibid.
34 Se Helen Frowe, The Ethics of War and Peace. An introduction. London: Routledge, 2015.
35 Ibid.

En mulighet er at intensjonen avgjør den moralske statusen til selve handlingen. Hvis soldaten mangler den rette intensjonen, vil handlingen være gal. Purves et al illustrerer dette med et dagligdags eksempel:

> Consider, first, giving flowers to Mary in order to cheer her up, as opposed to doing so merely to make Mary's boyfriend jealous. Although the two actions are alike in one respect – both involve giving Mary a gift – the different ends make for a difference in the action's nature and value. Only former is acting genereously, while the latter is acting spitefully.[36]

Hvis motivasjonen for å gi blomster er å gjøre Mary glad, vil handlingen ha en moralsk verdi den ellers ikke ville hatt. Purves, Jenkins og Strawser mener at dette eksempelet viser hvordan intensjonen i noen tilfeller kan avgjøre om en handling er moralsk tillatt eller moralsk utillatelig. Det kan være tillatt å gi Mary blomster med intensjonen om å både gjøre henne glad og gjøre henne sjalu, men utillatelig å gi henne blomster *kun* for å gjøre kjæresten sjalu.

Det mest berømte eksempelet på at intensjonen kan avgjøre om en handling er moralsk tillatt eller ikke, er doktrinen om dobbel effekt (som Purves, Jenkins og Strawser noe overraskende ikke nevner). Ifølge denne doktrinen er det moralsk avgjørende forskjell mellom forutsette og intenderte konsekvenser av en handling. Doktrinen illustreres ofte med to eksempler:

> Tactical Bomber:
> A bomber drops a bomb on a munition factory in order to secure his side a significant military advantage. The bomber knows that fifty non-combatants in a nearby children's hospital will be killed as a side-effect of the blast.
>
> Terror Bomber:
> A bomber drops a bomb on a children's hospital in order to kill fifty non- combatants. This will terrorize the local munition workers into quitting their jobs, thus securing his side a significant military advantage.[37]

36 Purves, Jenkins og Strawser «Autonomous Weapons, «Autonomous Weapons», 865. Eksempelet har de hentet fra Agnes Jaworska og Julie Tennenbaum, «Person-Rearing Relationships as a Key to Higher Moral Status», *Ethics 124* (2014): 242–271.

37 Frowe, «*The Ethics*», 141.

Begge bombepiloter dreper det samme antallet sivile for å oppnå den samme militære effekten. Den eneste forskjellen består i pilotenes intensjoner. Men ifølge den klassiske rettferdig krig-tradisjonen er den taktiske bomberens handling moralsk tillatt, mens terrorbomberens handling er moralsk utillatelig. Forsvarere av doktrinen om dobbel effekt mener at dette viser at intensjonen kan avgjøre om en handling er gal eller ikke.

Purves, Jenkins og Strawser kan bygge på denne tankegangen og argumentere som følger:

1. Hvis en handling som involverer liv og død mangler den rette intensjonen, er handlingen moralsk utillatelig.
2. Autonome våpen kan ikke handle med rett intensjon.
3. Alle handlinger som involverer liv og død og utføres av autonome våpen, er moralsk utillatelige.

Det er imidlertid flere problemer med et slikt argument. Tanken om at intensjoner kan avgjøre hvorvidt *selve handlingen* er tillatt eller ikke, er svært kontroversiell. Judith Jarvis Thomson[38] skisserer følgende scenario: Anta at bombepiloten spør sin overordnede om han skal slippe en bombe som vil ta livet av en rekke sivile. Den overordnede svarer: det avhenger av hva intensjonene dine er. Thomson påpeker at dette ville være en selsom utveksling. For å finne ut om han bør slippe bomben, bør han tenke på de sivile dødsfallene og det militære målet, og ikke saumfare seg selv for å komme til bunns i hvilken intensjon han egentlig måtte ha. Debatten om doktrinen om dobbelt effekt er kompleks, men for denne diskusjonen er det tilstrekkelig å notere at det på ingen måte er åpenbart at intensjoner kan avgjøre om en handling er tillatt eller ei. Vi kan nemlig utfordre Purves, Jenkins og Strawsers argument på en mer direkte måte, ved å gi et motteksempel til premiss 1.

Både eksemplet med blomstergaven og bombepiloten involverer personer som *har* en intensjon. Det er intensjonen om å gjøre kjæresten sjalu eller å ta livet av uskyldige som er ment å sannsynliggjøre at disse handlingene er utillatelige. Autonome våpen, derimot, handler uten intensjoner. Vil det samme poenget la seg overføre på dem? Ikke nødvendigvis. Her er et eksempel på en person som handler uten intensjoner, og som derfor ikke handler etter moralske grunner, men som likevel ikke ser ut til å gjøre noe moralsk utillatelig.

38 Judith Jarvis Thomson, «Self Defence», *Philosophy and Public Affairs*, 20(1991), 293.

Per er en søvngjenger. En natt når han vandrer sovende rundt i stuen, bryter en tyv seg inn i huset hans. Når tyven ser at Per går rundt i stuen, tror han at han er oppdaget og bestemmer seg for å drepe Per. Idet han er i ferd med å trekke av pistolen, tar Per (som fortsatt sover) en stekepanne og slår tyven i hodet slik at han dør.

Hvis Per hadde vært våken, ville han ha gjort akkurat det samme. Den eneste forskjellen ville vært at han hadde følgende intensjon med handlingen sin: Han ønsket å skade tyven for å redde sitt eget liv. Dette ville åpenbart vært en moralsk berettiget handling. I vårt eksempel hadde imidlertid Per ingen intensjon, i og med at han sov. Innebærer dette at handlingen ikke lenger er moralsk tillatt? I så fall ville Pers handling vært tillatt hvis han plutselig våknet opp. Men hvis han fortsatte å sove, hadde han ingen rett til selvforsvar. Det virker lite plausibelt.

Premiss 1 i argumentet ovenfor er derfor falskt. En handling kan være moralsk tillatelig selv om den involverer liv og død og selv om den mangler den rette intensjonen. Hvis autonome våpen følger in bello-prinsippene for krigføring, ser jeg ingen grunn til å anta at handlingene deres skulle være moralsk utillatelige.

Men selv om autonome våpens handlinger kan være tillatt, finnes det en annen mulig grunn til at det vil være pro tanto galt å benytte seg av dem: deres handlinger mangler moralsk verdi. En handlings moralske verdi bestemmes av i hvilken grad den er prisverdig eller klanderverdig. Selv om du gjør noe galt, betyr det ikke nødvendigvis at du er klanderverdig. Du kan ha en gyldig unnskyldning. Det er vanligvis galt å stjele, men hvis du er kleptoman, eller ble tvunget til stjele, fortjener du ikke klander for handlingen din. På samme måte kan man gjøre noe moralsk godt uten å være prisverdig for handlingen. Det er moralsk riktig å gi penger til fattige, men hvis motivasjonen din kun var at andre skulle beundre deg, fortjener du ikke pris for handlingen. I forrige avsnitt argumenterte jeg for at autonome våpen ikke gjør noe moralsk galt, så lenge de følger in bello-prinsippene. Men dette betyr ikke at handlingene deres har moralsk verdi. For at en handling skal ha moralsk verdi, det vil si være prisverdig, må den utføres av de rette grunnene. Autonome våpen handler ikke etter noen grunner. De kan derfor heller ikke være prisverdige (eller klanderverdige for den saks skyld). Dette er den andre måten Purves, Jenkins og Strawser forsøker å begrunne betydningen av å handle etter de rette grunnene: «AWS are morally problematic because they are *incapable of performing morally worthy actions*.»[39] Vi kan også tenke oss andre verdier som vil gå tapt dersom personer ikke er i stand til å handle etter grunner. Sammenlignet med en person som ikke handler etter noen grunner i det hele tatt, vil en person

39 Purves, Jenkins og Strawser, «Autonomous Weapons», fotnote 33. Min uthevning.

som har rett intensjon også utvise moralsk forståelse, og dette er også en egenskap som mange mener har en verdi i seg selv. Ved å bruke autonome våpen vil ikke disse verdiene komme i spill. Hvis alt annet er likt, vil verdien av prisverdighet og moralsk forståelse gi oss en grunn til ikke å benytte oss av autonome våpen.

Men alt annet er ikke likt. Argumentet er ikke kun ment å gjelde scenarioer der autonome våpen er like gode som mennesker til å etterfølge in bello–prinsippene, men også scenarioer hvor autonome våpen er noe *bedre* enn mennesker:

> [W]e have defended the existence of a powerful pro tanto moral reason not deploy AWS in war. We have not shown that this reason is decisive in the face of all countervailing moral considerations. For example, if deploying AWS in a particular conflict can be expected to reduce civilian causalities from 10 000 to 1000, this consideration might very well override the fact that AWS would not act for the right reasons in achieving this morally desirable result. Indeed, if AWS prove to be sufficiently superior to traditional armed forces at achieving morally desirable aims in war, then there may not be any moral objection string enough to render their deployment morally impermissible. Still, until we are confident in such a marked superiority, we consider this pro tanto reason to pose a significant obstacle to their deployment.[40]

Bortsett fra eksemplet om 10 000 til 1000, sier de ikke noe om hva en «marked superiority» skal være. La oss derfor anta at bruken av autonome våpen kun leder til marginalt mer ønskverdige resultater, for eksempel at 0,1 % færre uskyldige dør som følge av at disse våpnene benyttes. Kan verdien av prisverdighet og moralsk forståelse veie opp for disse tapene?

Jeg tror ikke det. David Enoch har, i en helt annen sammenheng, argumentert overbevisende for at økt moralsk forståelse aldri kan veie opp for å påføre andre mer lidelse.[41] Enochs argument begynner med en analogi til medlidenhet. Medlidenhet har en egenverdi, og verden ville vært et bedre sted hvis det fantes mer medlidenhet. Men å tolerere en liten mengde lidelse for å oppnå en stor mengde medlidenhet ville bero på en misforståelse.

> The reason for this is that compassion's value constitutively depends on the compassionate's motivation to relieve or prevent suffering ....

40 Ibid: 867.
41 David Enoch, «A Defense of Moral Deference». Journal of Philosophy, 111 (2014): 229.

> Someone willing to tolerate greater suffering – even by a small margin, and even just the greater probability of greater suffering – merely to work on his (or anyone else's) compassion, that is, independently of the supposed instrumental payoffs of having more compassionate people around, is acting wrongly, and most clearly uncompassionately.[42]

Det samme gjelder for moralsk forståelse. Moralsk forståelse er viktig, og det er verdt å ofre tid og krefter for å oppnå moralsk forståelse. Men å oppnå moralsk forståelse på bekostning av andre menneskers lidelse vil være å utvise en åpenbar mangel på moralsk forståelse.

Enochs poeng kan også overføres på prisverdighet. Selv om prisverdighet har egenverdi og er noe vi bør strebe etter, kan det aldri være prisverdig å øke sin egen prisverdighet på bekostning av andre menneskers lidelse. Det ville innebære en misforståelse av prisverdighetens natur.

Autonome våpen kan aldri utføre handlinger med moralsk verdi eller utvise moralsk forståelse. Ved å bruke menneskelige soldater vil vi få mer moralsk forståelse og mer moralsk verdi. Men dette er ikke verdier som kan kjøpes for andres lidelse.

Men hva hvis soldater og autonome våpen er like gode (eller dårlige) til å etterfølge in bello-prinsippene? Bør den moralske verdien til menneskelige handlinger i så fall være utslagsgivende? For å besvare dette spørsmålet, vil det være nyttig å se på et argument *for* å benytte seg av autonome våpen.

Bradley Strawser[43] har argumentert for at vi, under visse omstendigheter, er *moralsk forpliktet* til å benytte oss av fjernstyrte droner. Utgangspunktet for argumentet er det Strawser kaller «prinsippet om unødvendig risiko» (PUR):

> «It is wrong to command someone to take on unnecessary potential lethal risk in an effort to carry out a just action for some good; any potentially lethal risk incurred must be justified by some strong countervailing reason»[44]

---

42 Ibid.

43 Bradley J. Strawser «Moral Predators. The Duty to employ Unhabited Aerial Vehicles». *Journal of Military Ethics*, 9: (2010) 342—368. Strawser er også en av medforfatterne til «Autonomous Machines». I fotnote 6 i den artikkelen påpeker Purves, Jenkins og Strawser at et analogt argument kan konstrueres for autonome våpen, men skriver at «a fuller exploration is beyond the scope of this paper».

44 Ibid, 344.

Et angrep med jagerfly eller bakketropper vil alltid innebære en risiko for tap av pilotens eller soldatens liv. Droner fjerner denne risikoen. For å applisere PUR på droner må to viktige betingelser tilfredsstilles. For det første må angrepet være moralsk berettiget. For det andre må det autonome våpenet kunne utføre oppdraget på en vel så god måte som alternative metoder. Gitt at disse betingelsene er oppfylt, kan Strawser utlede følgende prinsipp fra PUR: Hvis man kan ta livet av noen ved å bruke droner, istedenfor andre, mer risikofylte metoder, har man en moralsk forpliktelse til å bruke droner, gitt at det ikke finnes svært tungtveiende grunner til ikke å gjøre det.

Et tilsvarende argument kan enkelt konstrueres for autonome våpen. Autonome våpen vil heller ikke utsette egne styrker for noen risiko. Hvis angrepet er moralsk berettiget og autonome våpen kan utføre våpenet på en vel så god måte som alternative metoder, kan man, gitt PUR, utlede følgende konklusjon: Hvis man kan ta livet av noen ved å bruke autonome våpen, istedenfor andre, mer risikofylte metoder, har man en moralsk forpliktelse til å bruke autonome våpen, gitt at det ikke finnes svært tungtveiende grunner til ikke å gjøre det.

Er premissene i dette argumentet sanne? Jeg har vanskelig for å se noen grunner til å betvile PUR. Det er åpenbart at autonome våpen kan brukes til å angripe legitime mål, og vi har allerede stipulert at de kan gjøre dette i samsvar med in bello-prinsippene på en vel så god måte som menneskelige soldater. Spørsmålet er dermed om det finnes andre, tungtveiende grunner til ikke å benytte seg av autonome våpen.[45] Purves, Jenkins og Strawser vil hevde at disse våpnenes manglende evne til å utføre handlinger med moralsk verdi er en slik grunn. Men egne soldaters lidelse teller også. Så argumentet jeg har gitt ovenfor, kan gjentas. Moralsk kunnskap og prisverdighet er ikke verdier som kan byttes inn mot andres lidelse. Dette betyr at beslutningstakere bør benytte seg av autonome våpen dersom disse er like gode til å etterleve in bello-prinsippene som vanlige soldater.[46]

KONKLUSJON

Spørsmålet om autonome våpens moralske status koker ned til et empirisk spørsmål: Vil disse våpnene være i stand til å etterleve in bello-prinsippene for krigføring bedre enn menneskelige soldater? Hvis våpnene er dårligere

45 Som nevnt innledningsvis kan det finnes slike tungtveiende grunner mot autonome våpen. Våpnene kan misbrukes, og det er mulig de vil senke terskelen for å gå til krig. Men dette er empiriske spørsmål. Formålet med denne artikkelen er å undersøke om det er noe prinsipielt galt med autonome våpen.

46 Men hva hvis soldatene selv fikk velge? Det å utsette seg selv for fare for oppnå større moralsk forståelse eller prisverdighet er ikke åpenbart selvmotsigende. Dette spørsmålet vil imidlertid kreve en omfattende diskusjon, og dette er derfor en mulighet jeg velger å holde åpen.

enn mennesker, vil beslutningstakere med vitende og vilje utsette sivile for større fare enn det som er nødvendig. Dette er moralsk galt. Hvis våpnene er bedre enn mennesker, bør de brukes på lik linje med andre våpen, det vil si når ad bellum-kriteriene for å gå til krig er oppfylt.

I denne artikkelen har jeg diskutert to argumenter som bestrider denne konklusjonen. Ifølge argumentet om ansvarssmuldring er det dypt problematisk at ingen kan holdes ansvarlig når autonome våpen gjør feil. Jeg har argumentert for at dette ikke er tilfellet. Når det ikke er noen som *er* ansvarlige for en feil, er det heller ikke respektløst at ingen kan holdes ansvarlige. Som for andre tekniske feil som innebærer død og skade er det dessuten mulig å operere med et begrep om objektivt ansvar som sikrer at etterlatte får kompensasjon og som gir insentiver til å unngå slike feil i fremtiden.

Argumentet om moralsk dømmekraft påpeker et viktig poeng. Autonome våpen kan ikke handle etter moralske grunner, og kan derfor heller ikke etterleve prinsippet om rett intensjon. Jeg har drøftet to argumenter basert på dette poenget. Det ene var at autonome våpens manglende intensjon gjør *handlingene* deres utillatelige. Jeg ga et moteksempel til dette argumentet. Det andre var at autonome våpens manglende evne til å utføre handlinger med moralsk verdi gjør bruken av dem problematisk. Det å handle etter moralske grunner og med den rette intensjonen har moralsk verdi i seg selv, men dette er ikke verdier som kan oppveie muligheten for skape mer lidelse. Argumentet fungerer derfor ikke dersom autonome våpen er marginalt bedre enn mennesker til å etterleve in bello-prinsippene.

Hvis våpnene er like gode som mennesker, er det naturlig å tenke seg at verdien av rett intensjon gir oss grunn til å velge å bruke menneskelige soldater. Men dette ville innebære å utsette egne soldater for unødvendig fare. Dersom alt annet er likt, bør autonome våpen derfor brukes, selv hvis de kun er like gode til å etterfølge in bello-prinsippene som det menneskelige soldater er.[47]

---

47 Takk til Camilla Serck-Hanssen, Tom Staib og bokens redaktører for gode innspill til denne teksten.

LITTERATUR

Arkin, Ronald C., «The Case for Ethical Autonomy in Unmanned Systems», *Journal of Military Ethics*, Vol 9, (2010) No 4, 332–341.

Asaro, Peter. «On Banning Autonomous Weapon Systems: Human Rights, Automation, and the Dehumanization of Lethal Decision-Making.» *Intl Rev Red Cross 94* (2012):687–709.

Begby, Endre, Henrik Syse og Gregory Reichberg,«The Ethics of War. Part 2: Contemporary Authors and Issues», *Philosophy Compass*, 7 (2012): 328–347.

Enoch, David, «A Defense of Moral Deference». Journal of Philosophy, 111 (2014): 229

Frowe, Helen. *The Ethics of War and Peace. An introduction*. London: Routledge, 2011.

Jaworska, Agnes og Julie Tennenbaum, «Person-Rearing Relationships as a Key to Higher Moral Status», *Ethics* 124 (2014): 242–271.

Lin, P. The Ethics of Autonomous Cars. *The Atlantic*, http://www.theatlantic.com/technology/archive/2013/10/the-ethics-of-autonomous-cars/280360/.

Nagel, Thomas. «War and Massacre», *Philosophy and Public Affairs* 1 (1972):123–144.

McMahan, Jeff. *Killing in War*. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Orend, B. «War», *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. http://plato.stanford.edu/entries/war/.

Purves, Duncan, Ryan Jenkins og Bradely. J. Strawser. «Autonomous Moral Judgments and Acting for the Right Reasons» *Ethical Theory and Moral Practice*, 18 (2015): 851–872.

Sharkey, Noel. «Saying 'No!' to Lethal Autonomus Targeting», *Journal of Military Ethics*, 9, (2010): 369–383.

Sparrow, Robert, «Killer Robots», *Journal of Applied Philosophy*, 24, (2007): 62–77.

Steinhoff, Uwe. «Killing Them Safely: Extreme Asymmety and Its Discontents». Strawser, B.J. (red.) *Killing by Remote Control. The Ethics of Unmanned Military*. Oxford University Press.

Strawser, Bradley, J. «Moral Predators. The Duty to employ Unhabited Aerial Vehicles». *Journal of Military Ethics*, 9 (2010): 342–368.

Thomson, Judith Jarvis. «Self Defence», *Philosophy and Public Affairs*, 20 (1991): 283–310

Vilmer, Jean-Baptiste Jeangène, «Terminator Ethics: Should we Ban 'Killer Robots'?» Ethics and International Affairs, (2015).